

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3643/2532

นางสาว รัฐ ไทย ศิริกาญจน์
นาย เล็ก อัสววีระเดช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 797, มาตรา 812

โจทก์มอบหมายให้จำเลยดำเนินการในเรื่องการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากชื่อโจทก์ให้เป็นชื่อของ ส. ผู้รับโอนให้เป็นที่เรียบร้อย จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายของโจทก์และจำเลยได้จัดการให้มีการย้ายเครื่องโทรศัพท์แล้ว ควรจะจัดการให้มีการโอนไปพร้อมกันแต่จำเลยไม่ได้ดำเนินการในเรื่องการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากชื่อโจทก์เป็นชื่อ ส. ให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายถือว่าจำเลยประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ หลังจากโจทก์ได้รับเงินค่าโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากจำเลยและมอบหมายให้จำเลยดำเนินการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์แล้ว โจทก์ควรติดตามดูเรื่องราวว่าได้มีการโอนสิทธิการเช่าจากชื่อโจทก์เป็นชื่อของ ส. เรียบร้อยแล้วหรือไม่ แต่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างไร นับว่าโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นพอ ๆ กับจำเลยศาลให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เพียงกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบอำนาจและเป็นตัวแทนโจทก์ในการโอนโทรศัพท์ของโจทก์ให้กับนายสมพล มานะผล จำเลยตกลงทำการแทนโจทก์ให้เรียบร้อยและ

นำแบบฟอร์มต่าง ๆ มาให้โจทก์ลงชื่อโดยยังไม่กรอกข้อความพร้อมกับมอบเงินค่าโอนโทรศัพท์ของนายสมพลให้โจทก์ ต่อมา มีการย้ายโทรศัพท์จากบ้านโจทก์ไปยังสำนักงานของนายสมพล นายสมพลพุดวิทย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศแล้วไม่ชำระจำเลยประมาณเดือนละไม่โอนโทรศัพท์ของโจทก์ให้เป็นชื่อนายสมพลทำให้โจทก์ถูกการสื่อสารแห่งประเทศไทยฟ้องเรียกค่าใช้วิทยุโทรศัพท์ที่นายสมพลค้างชำระ โจทก์ต้องชำระเงินให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์ เป็นเงิน 53,262 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่ได้รับมอบอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโจทก์ จำเลยเพียงแต่ช่วยเหลือหาผู้รับโอนโทรศัพท์ให้แก่โจทก์ ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบหมายให้จำเลยดำเนินการในเรื่องการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากชื่อของโจทก์ให้เป็นชื่อนายสมพลผู้รับโอนให้เป็นที่เรียบร้อย จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายของโจทก์และข้อเท็จจริงได้ความว่าได้มีการย้ายโทรศัพท์หมายเลข 4243755 จากบ้านเลขที่ 1820/11 ซอยร่วมพัฒนา ถนนจรัลสนิทวงศ์ ไปติดตั้งที่บ้านเลขที่ 666/106 ถนนจรัลสนิทวงศ์แล้วแสดงว่าจำเลยได้จัดการให้มีการย้ายโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น จำเลยก็ควรจะต้องจัดการให้มีการโอนไปพร้อมกัน แต่จำเลยไม่ได้ดำเนินการในเรื่องการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากชื่อโจทก์เป็นชื่อนายสมพลผู้รับโอนให้

เป็นที่เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายถือว่าจำเลยประมาณเส้นแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ก็มีส่วนประมาณเส้นแล้วในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน กล่าวคือหลังจากที่โจทก์ได้รับเงินค่าโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จากจำเลยและมอบหมายให้จำเลยดำเนินการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ให้แก่นายสมพลแล้ว โจทก์เองก็ควรจะต้องติดตามเรื่องราวจากองค์การโทรศัพท์ว่าได้มีการโอนสิทธิการเช่าจากชื่อโจทก์เป็นชื่อของนายสมพลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ แต่โจทก์ก็เพิกเฉยไม่ดำเนินการแต่อย่างใด นับว่าโจทก์มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยพอ ๆ กับทางฝ่ายจำเลย จึงให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เพียงครึ่งหนึ่งของค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 26,631 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 252จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์.

(เชียร ผูกทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>